

 Fondo Colombia en Paz	MINUTA DE CONTRATO	Código: COD_FOR_012 Versión: 3 Aprobado: 6-06-2023
--	---------------------------	--

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

CONTRATANTE	
NOMBRE	CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ -PA -FCP
NIT	830.053.105-3
APODERADO	JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
CARGO:	Gerente y Apoderado General CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, debidamente facultado mediante Escritura Pública No. 1337 del 27 de septiembre de 2019, Notaria 28 del Círculo de Bogotá.
CEDULA DE CIUDADANÍA	79.780.252
DIRECCIÓN	Calle 72 # 12-65 Oficina 503-504 Bogotá D.C.
CONTRATISTA	
NOMBRE	TECNOFACTORY S.A.S – BIC
NIT	901184760-7
REPRESENTANTE LEGAL	GERMÁN AUGUSTO MEDINA WILCHES
CÉDULA DE CIUDADANÍA	80.014.165
DIRECCIÓN	CARRERA 13 No. 96-67 OFC 309 – BOGOTÁ D.C
TELÉFONO	7434850 – 3002176268
E-MAIL	comercial@tecnofactory.com.co

GERMÁN AUGUSTO MEDINA WILCHES, identificado con la cédula de ciudadanía No. **80.014.165** en calidad de representante legal operativo de **TECNOFACTORY S.A.S - BIC**, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**. y **JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO** identificado con la cédula de ciudadanía 79.780.252, Gerente y Apoderado General del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, debidamente facultado mediante Escritura Pública No. 1337 del 27 de septiembre de 2019 de la Notaria 28 del Círculo Notarial de Bogotá, D.C., quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **EL PA-FCP**, y conjuntamente denominadas **LAS PARTES**, acuerdan para suscribir el presente contrato, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el CONPES 3850 de 2015 definió el marco general y los lineamientos para la creación y puesta en marcha del Fondo Colombia en Paz, como el eje articulador e instancia de coordinación de los esfuerzos institucionales y financieros dirigidos a acometer las inversiones necesarias para la transición de Colombia hacia un escenario de paz estable y duradera. Así mismo definió la política, objetivos generales y específicos y plan de acción, estableciendo como esquema de gobernanza que el FCP será el principal instrumento a través del cual se busca articular la cooperación internacional y los diferentes fondos y recursos nacionales e

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

- internacionales para apoyar el posconflicto y el desarrollo sostenible en las zonas afectadas por el conflicto.
2. Que el papel central del FCP es el de servir de vehículo o nodo de articulación de las diferentes fuentes (fondos u otros mecanismos) para la movilización y coordinación de recursos y esfuerzos dirigidos al propósito de consolidar la paz en el país. Con ese propósito, el FCP articulará los demás instrumentos existentes, programará las contrapartidas nacionales que concurrirán al financiamiento de las inversiones priorizadas bajo los mecanismos que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
 3. Que, mediante el Decreto Ley 691 del 27 de abril de 2017, el Gobierno Nacional sustituyó el “Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en Zonas Afectadas por el Conflicto”, creado por el artículo 116 de la Ley 1769 de 2015, y modificado por el artículo 130 de la Ley 1815 de 2016, por el “Fondo Colombia en Paz (FCP)”, como un Patrimonio Autónomo del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas, cuyo objeto es “...ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para realizar las acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, conforme al Plan Marco de Implementación del mismo y al componente específico para la paz del Plan Plurianual de Inversiones de los Planes Nacionales de Desarrollo previsto en el Acto Legislativo 1 de 2016, así como el proceso de reincorporación de las Farc-EP a la vida civil, y otras acciones de posconflicto. Este fondo tiene como función, además, articular la cooperación internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben a través de diferentes fuentes...”.
 4. Que el artículo 2 del Decreto 691 de 2017, define el objeto del FCP, estableciendo que, en desarrollo del mismo, podrá: “1. Crear las subcuentas que se requieran para el desarrollo de su objeto. 2. Articular los demás fondos creados o que se creen con el propósito de canalizar y coordinar los recursos necesarios para los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz. 3. Recibir aportes no reembolsables de fondos, personas, entes o entidades de cualquier naturaleza jurídica, nacionales, extranjeras o del derecho internacional, para el cumplimiento de su objeto. 4. Celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de su objeto, incluyendo convenios de fiducia mercantil. 5. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de los objetivos del FCP. PARÁGRAFO. Para la ejecución de proyectos, el FCP podrá celebrar convenios para que entidades públicas o privadas puedan ser administradoras delegadas de recursos del FCP o de sus subcuentas. En estos casos, la ejecución de los recursos estará sometida al régimen contractual y reglamentario del FCP, atendiendo en todo caso los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.”.
 5. Que, con el fin de viabilizar la operación del FCP, se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 001 de 2019 el 6 de septiembre de 2019, entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, conformado por FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX S.A., FIDUCENTRAL S.A., y FIDUAGRARIA S.A., cuyo objeto es “Suscribir un convenio de Fiducia Mercantil para la administración, contratación y pagos con cargo a las diferentes fuentes de recursos que se

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

asignen al Fondo Colombia en Paz (FCP), creado como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de conformidad con los dispuesto en el Decreto 691 de 2017 y demás normatividad que lo modifique, adicione complementemente”.

6. Que, en virtud de lo establecido en el Acuerdo Consorcial, Fiduciaria La Previsora S.A. actúa como representante legal del CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, quien, a su vez, es el vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones estipuladas en el citado Convenio de Fiducia Mercantil.
7. Que, los actos de gestión y la contratación derivada de los Patrimonios Autónomos se rigen por las normas de derecho privado aplicables al asunto, lo anterior en consonancia con el artículo No. 1 del Decreto Ley 691 de 2017. Por lo anterior, se rige por las estipulaciones contractuales plasmadas en este, las normas comerciales y civiles que gobiernan la materia, y los principios consagrados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Ley.
8. Que, así mismo, de acuerdo con el artículo 4º del Decreto Ley 691 del 27 de abril de 2017, el Fondo Colombia en Paz cuenta con un Consejo Directivo, que actúa como un órgano colegiado integrado por siete miembros nombrados por el Presidente de la República, el cual designó el Director Ejecutivo del FCP y definió sus funciones.
9. Que, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 691 de 2017 mediante el cual se creó el Fondo Colombia en Paz (FCP) como un patrimonio autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sin estructura administrativa propia, cuyo objeto es ser el principal instrumento para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos que permitan realizar las acciones necesarias para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, siguiendo el Plan Marco de Implementación del Acuerdo. Este Fondo tiene como función, además, articular la cooperación internacional y la participación y aportes privados y públicos que se reciben a través de diferentes fuentes.
10. Que, en desarrollo de su objeto, el FCP podrá:
 - a. Crear las subcuentas que se requieran para el desarrollo de su objeto.
 - b. Articular los demás fondos creados o que se creen con el propósito de canalizar y coordinar los recursos necesarios para los usos e intervenciones dirigidas a consolidar la paz.
 - c. Recibir aportes no reembolsables de fondos, personas, entes o entidades de cualquier naturaleza jurídica, nacionales, extranjeras o del derecho internacional, para el cumplimiento de su objeto.
 - d. Celebrar convenios y contratos para el cumplimiento de su objeto, incluyendo contratos de fiducia mercantil.
 - e. Las demás que se requieran para el cabal cumplimiento de los objetivos del FCP.
11. Que, asimismo, el artículo 4 del mismo Decreto establece que el FCP tendrá un Director Ejecutivo, quien es el responsable de la dirección estratégica del FCP, por lo cual lidera la coordinación de todos los intervinientes en el modelo de operación del Fondo de acuerdo con

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

las funciones asignadas por el Consejo Directivo. En este sentido, el Director Ejecutivo presentó en la sesión No. 45 del Consejo Directivo del FCP, la propuesta de valor que se está implementando en el FCP y la cual está enfocada en la digitalización y apertura de la información, infraestructura de datos e innovación digital del Fondo.

12. Que, en tal sentido, se creó la Subdirección de Innovación Digital, la cual brinda el soporte operativo que respalda la funcionalidad del Fondo a partir de la modernización y optimización de las tecnologías de información y comunicaciones, cuyo equipo se encarga de liderar la transformación digital del Fondo Colombia en Paz, con base en la adopción de innovaciones tecnológicas para las funciones misionales del Fondo.
13. Que, así las cosas y en cumplimiento del objeto misional, el FCP debe incorporar el componente tecnológico como uno de sus ejes transversales de innovación. Sin embargo, actualmente tiene un rezago tecnológico significativo que debe ser resuelto de manera apremiante. Para esto, se presenta el estado de incorporación y uso de la tecnología en el FCP, a partir de diferentes dominios de la Arquitectura Empresarial, así:

a. Dominio de Negocio:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 691 de 2017, el Fondo Colombia en Paz – FCP se constituye como un Patrimonio Autónomo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE, sin estructura administrativa propia, administrado por una o varias sociedades fiduciarias públicas; tendrá una duración hasta la terminación de la Implementación del Acuerdo Final de Paz, los actos, actuaciones, contratos y administración de los recursos y sus subcuentas se rigen por el derecho privado, con observancia de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el artículo 209 de la Constitución Política.

Asimismo, el FCP se administra a través de subcuentas creadas con autorización del Consejo Directivo y sus recursos son ejecutados conforme a las necesidades presentadas por las entidades ejecutoras, de acuerdo con el Plan y Proyecto Operativo (PPO) aprobado para la inversión de estos.

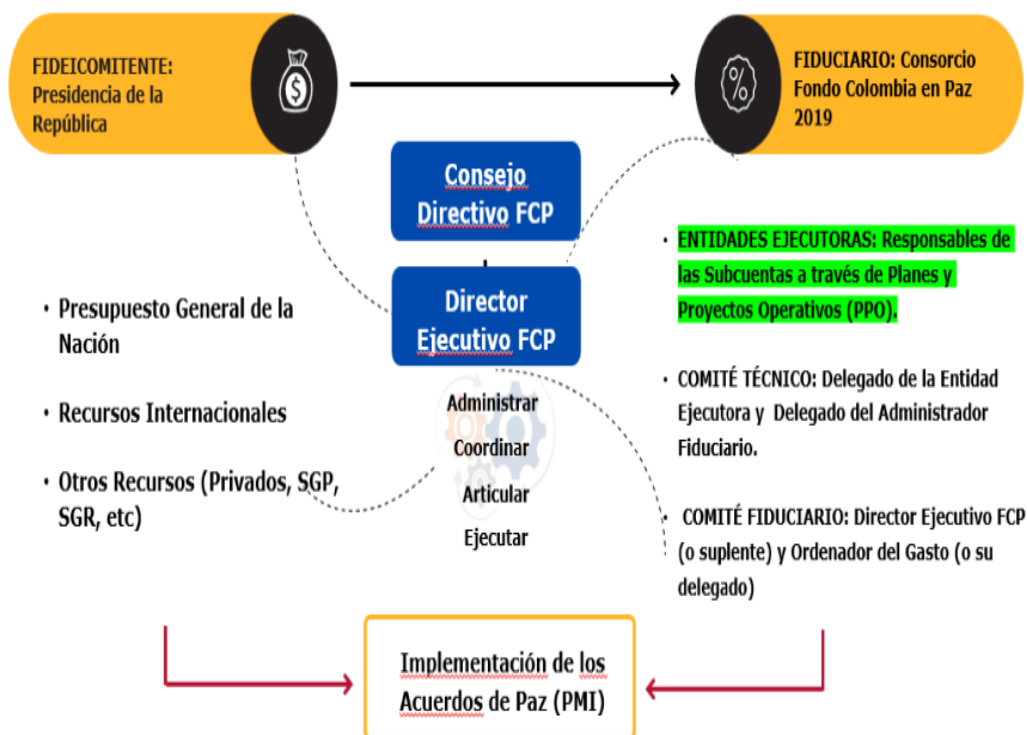
Su objeto radica, en servir de instrumento principal para la administración, coordinación, articulación, focalización y ejecución de las diferentes fuentes de recursos para implementar el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

Tiene como misión, la de servir de mecanismo de gestión, coordinación y articulación de recursos y actores, para agilizar la intervención del Estado en los territorios y lograr la implementación del Acuerdo de Paz y como visión es ser reconocido como principal vehículo impulsor de la paz en Colombia.

Para ello, tiene definido un modelo de operación que se muestra a continuación:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

Modelo Operativo FCP

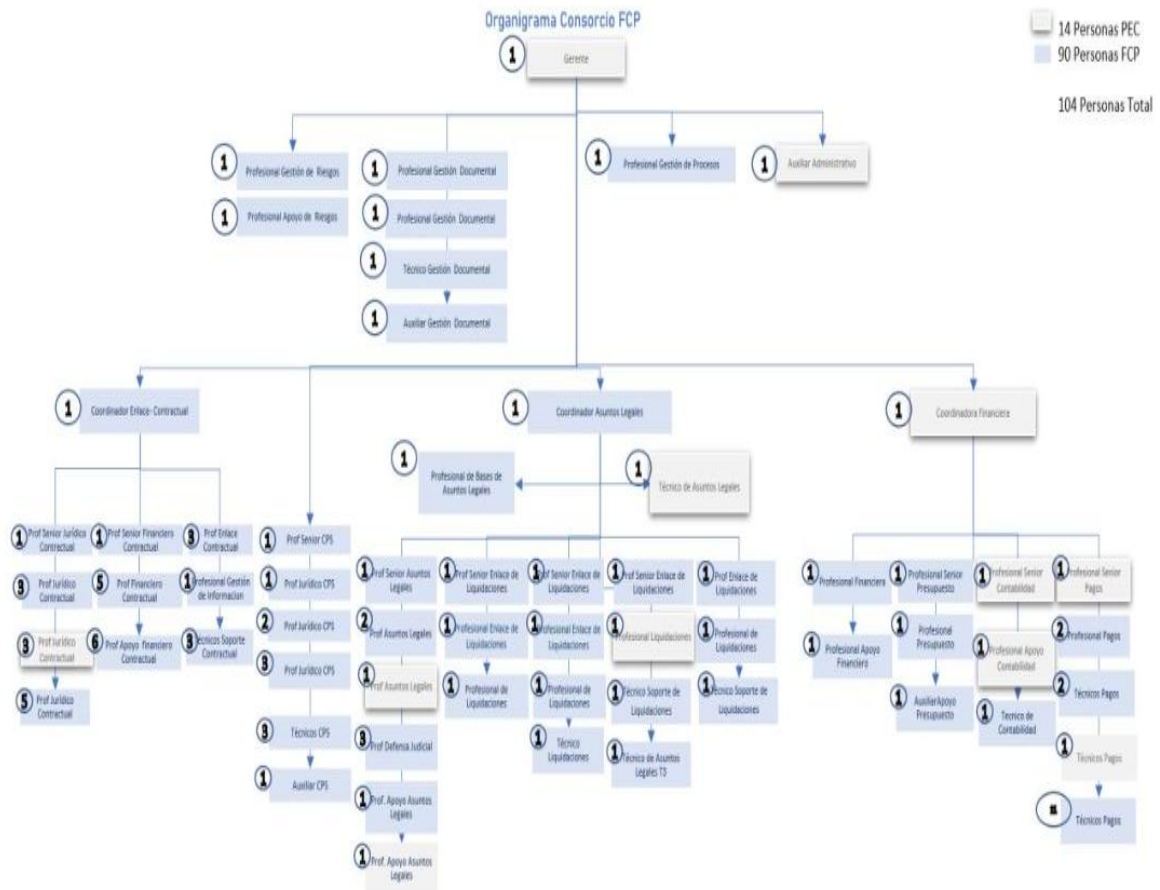


La financiación de recursos del FCP proviene de diversas fuentes como son: Del Presupuesto General de la Nación y otros recursos como la Cooperación y préstamos internacionales, entre otras. Dichos recursos que son administrados a través de una Fiducia.

Actualmente existe un Contrato de Fiducia Mercantil, el No. 001 de 2019, suscrito entre el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA y el CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, el cual está conformado por FIDUPREVISORA S.A., FIDUCOLDEX S.A., FIDUCENTRAL S.A., y FIDUAGRARIA S.A., resaltando que este Consorcio soporta la parte operacional del FCP y se encarga de la contratación derivada, la gestión administrativa y financiera, la coordinación jurídica, y los profesionales de procesos y riesgos. Esto lo hace con un equipo de trabajo que actualmente es de ciento cuatro (104) trabajadores; de los cuales catorce (14) hacen parte de la planta de

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

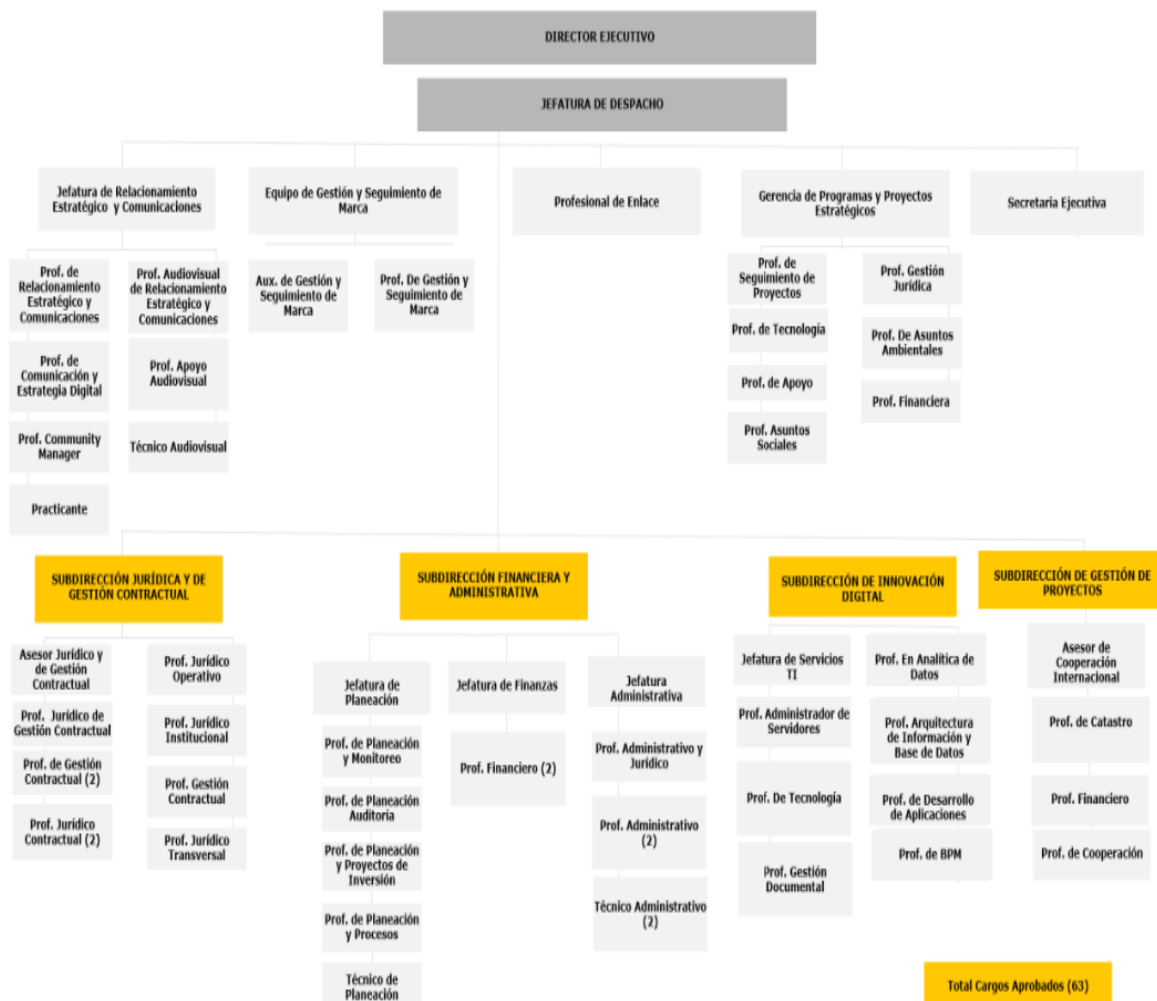
la Fiduprevisora y los noventa (90) faltantes pertenecen a la Unidad de Gestión con cargo a la nómina del FCP.



Fuente: <https://fcp.gov.co/organigrama>

Adicional al equipo que conforma el Consorcio, el FCP cuenta con la Dirección Ejecutiva, que tiene como rol el direccionamiento estratégico, coordinación interinstitucional, seguimiento y articulación con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Dicha dependencia la conforman cuatro (4) Subdirecciones y actualmente cuenta con sesenta y siete (67) trabajadores en misión.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

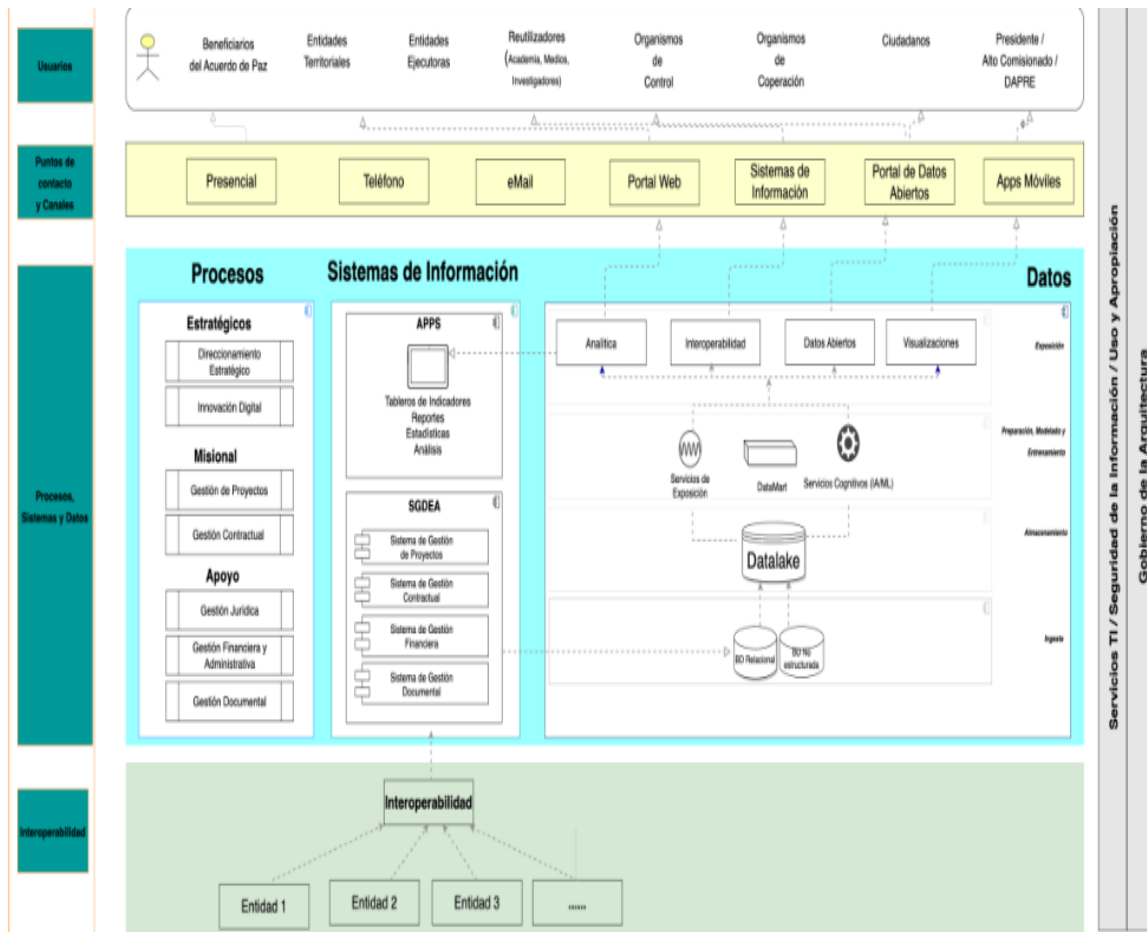


Fuente: <https://fcp.gov.co/organigrama>

Los recursos del FCP son asignados a través de subcuentas, es decir, programas a través de los cuales se desarrollan una serie de proyectos destinados a dar cumplimiento al Acuerdo de Paz. Cada subcuenta tiene una entidad ejecutora/organización responsable de su ejecución y en la actualidad se han aperturado 22 subcuentas.

Con lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista tecnológico, para soportar el modelo de operación del FCP, se ha propuesto la siguiente arquitectura de referencia, la cual puede complementarse o evolucionar de acuerdo con la visión y el desarrollo e implementación de las iniciativas de innovación digital.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC



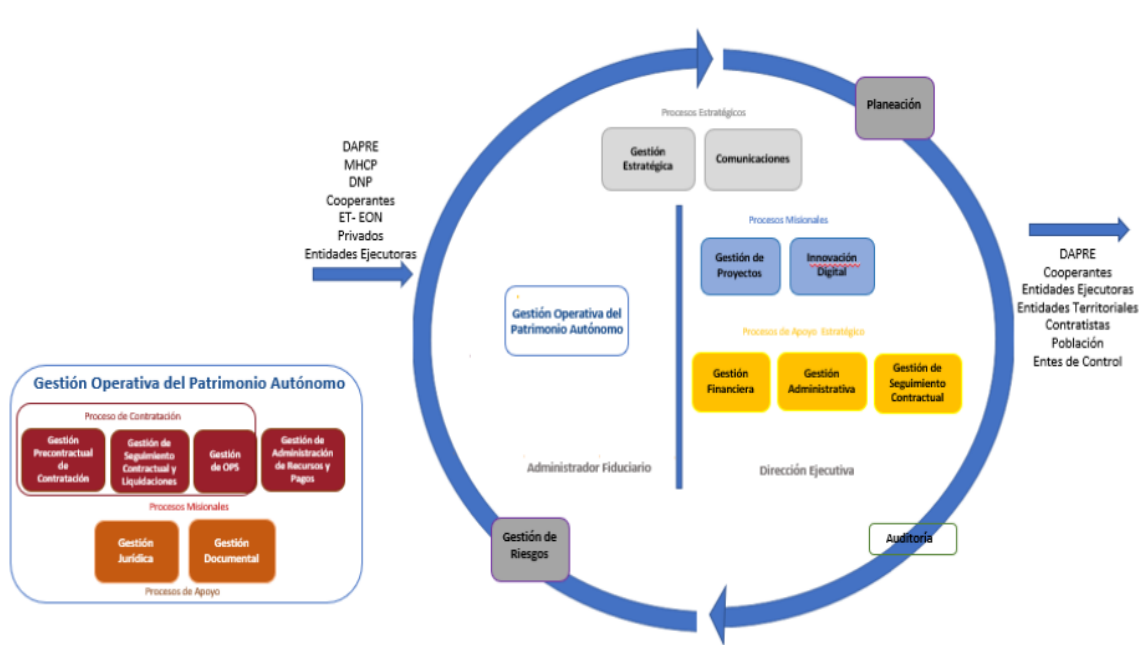
Fuente: Elaboración propia

b. Procesos:

Actualmente se está trabajando en la formalización y documentación de los procesos del FCP. La estructura de dichos procesos se relaciona en el siguiente mapa:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

Mapa Procesos del FCP



Los procesos centrales del FCP giran alrededor de la contratación de recursos, proceso que encierra una etapa precontractual donde se realizan todas las aprobaciones, análisis, estudios, convocatorias y demás actividades previas a la firma de un contrato. Una vez se firma un contrato, se inicia la etapa de ejecución que comprende el seguimiento, supervisión y desembolsos respectivos. Finalmente, se ejecuta la etapa post-contractual que involucra actividades de cierre y liquidación del contrato.

Un segundo proceso misional del FCP es el de gestión de proyectos, que se encarga de la Cooperación Internacional y que requiere fortalecer su accionar a través del seguimiento a las obras y proyectos financiados con recursos del FCP. Para el cumplimiento de esta tarea, los sistemas de información y los datos cobran especial relevancia y por ello parte dentro de las necesidades identificadas por el FCP está la de diseñar e implementar un aplicativo de seguimiento y monitoreo que permita capturar información en campo sobre el avance de los proyectos, al igual que el intercambio de información con otras entidades y el análisis de los datos.

c. Información y Datos:

Frente al componente de datos, actualmente el FCP cuenta con un modelo de arquitectura de

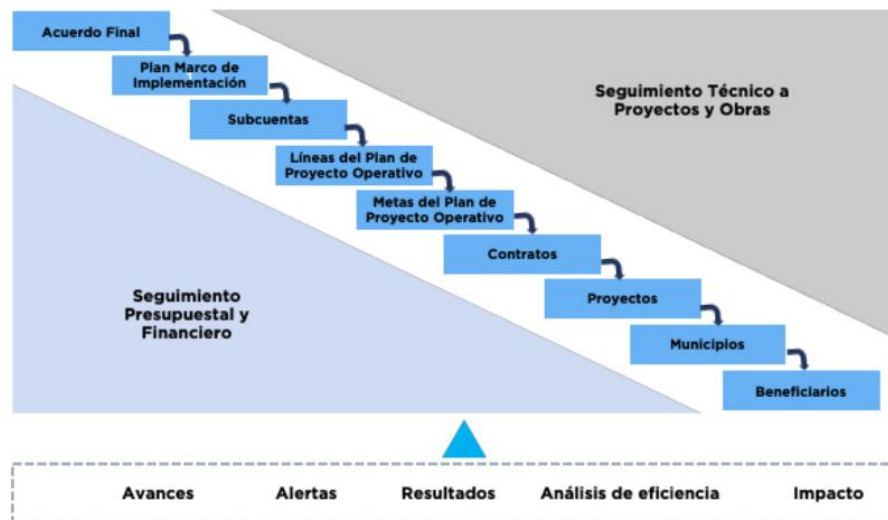
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

datos que está enfocado en cuatro objetivos fundamentales:

- Determinar la contribución de los recursos del FCP en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz.
- Monitorear el avance en la ejecución de los recursos del FCP en sus diferentes etapas de gestión (Presupuesto, contratación, pagos) con el fin de identificar riesgos, alertas e ineficiencias operativas.
- Determinar el avance y resultados de las obras y proyectos financiados con recursos del FCP, de forma geolocalizada, con el fin de identificar alertas, riesgos y mecanismos más efectivos de ejecución.
- Incrementar los niveles de transparencia en los procesos de contratación del FCP a través de la apertura de los datos.

Siguiendo lo anterior, hoy en día se tiene un modelo de datos que tiene la siguiente estructura:

Estructura de Datos del FCP

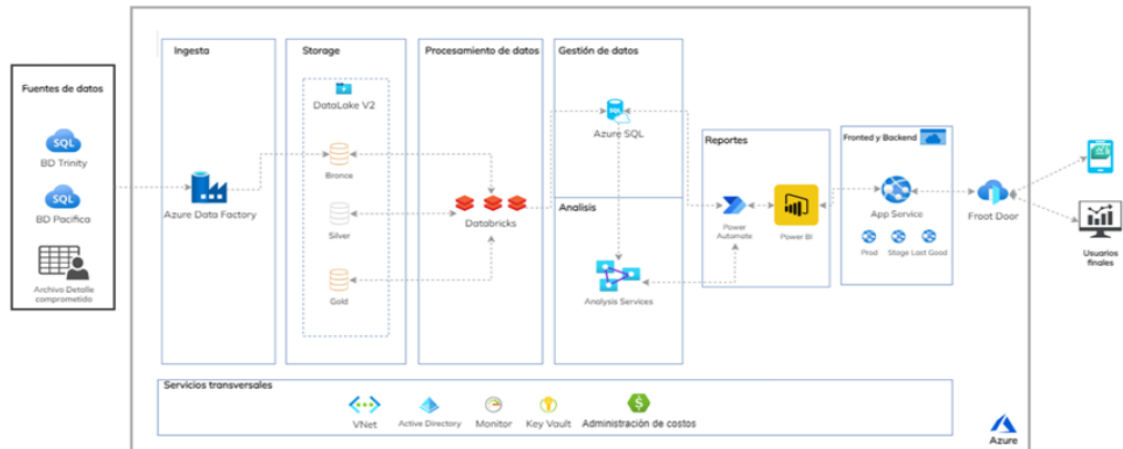


Fuente: Elaboración propia

En el mediano y largo plazo se busca que el modelo de gestión y análisis de datos permita medir el impacto de las inversiones en las condiciones socioeconómicas de la población y en las diferentes regiones afectadas por el conflicto, identificar los mecanismos más efectivos para desarrollar proyectos de inversión en las regiones afectadas por el conflicto y proveer insumos para la implementación del Acuerdo Final de Paz.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

En desarrollo de las actividades actuales se tiene la siguiente arquitectura de datos:
Arquitectura de Datos del FCP



Los datos más relevantes y consolidados que se tienen están asociados a lo siguiente:

- Las subcuentas, incluyendo su planeación de alto nivel que se refleja en un Plan de Proyecto Operativo (PPO). Dicho PPO contiene unas líneas estratégicas, unas metas y unos recursos destinados cumplir tales metas.
- Los recursos asignados a cada subcuenta y los desembolsos realizados.
- Los contratos firmados en cada subcuenta, desde 2017, destinados a cumplir las metas y líneas estratégicas. Esta información incluye fechas de firma e inicio, adiciones, prórrogas, supervisión y montos.
- Los pagos realizados para cada contrato con sus fechas respectivas.

La captura de la información relacionada con las subcuentas, los recursos asignados y los contratos, se hace de manera manual y se lleva en formatos .xls. Así mismo, la documentación asociada a estos procesos se aloja en un repositorio en la nube. Los datos de pagos se extraen de un sistema de información del Consorcio.

Dicha arquitectura debe evolucionar en la medida en que se incorporen sistemas de información, aplicaciones y nuevos servicios TI, y debe ir de la mano con el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del FCP. Asimismo, debe incorporar los datos asociados al monitoreo y seguimiento al avance de los proyectos y obras financiadas a través del FCP, al igual que los resultados en términos de beneficiarios, ubicación e indicadores de impacto. Esta

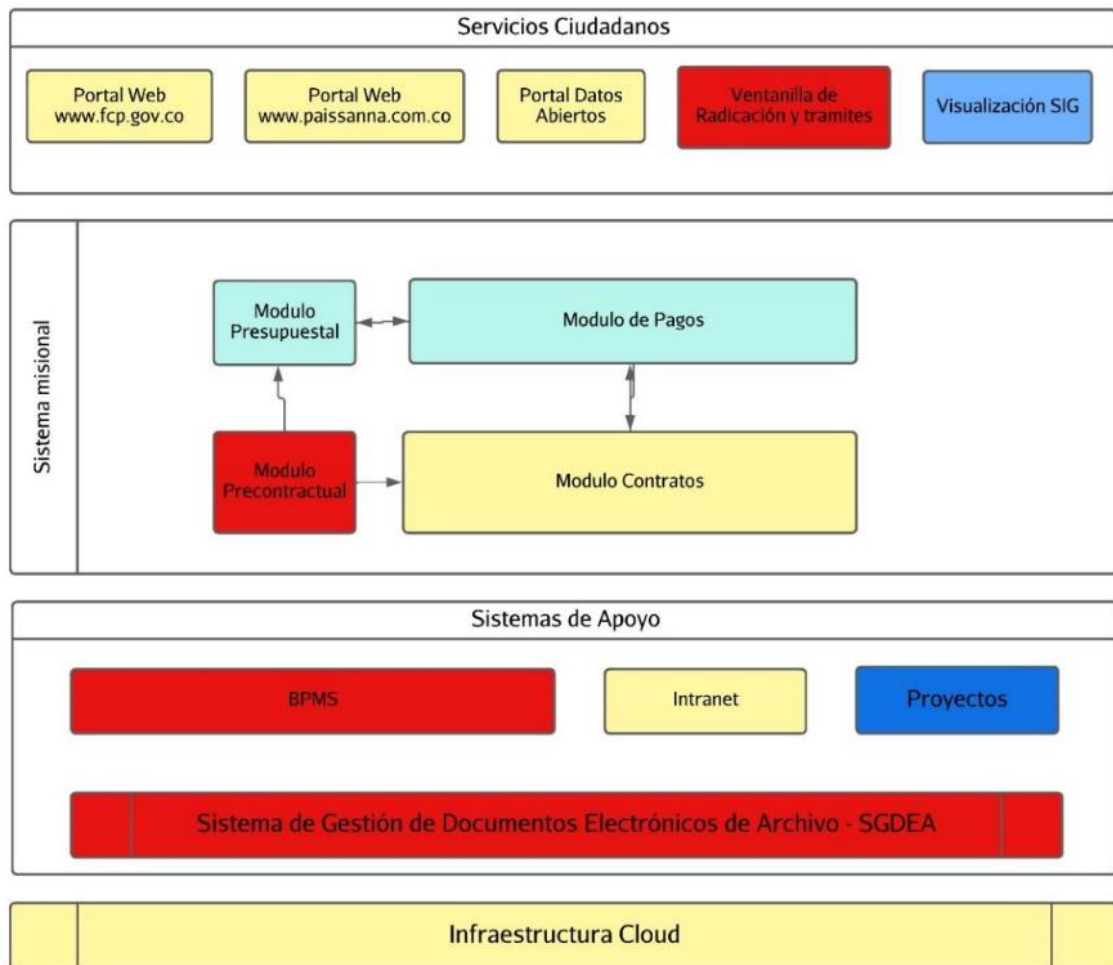
 Fondo Colombia en Paz	MINUTA DE CONTRATO	Código: COD_FOR_012 Versión: 3 Aprobado: 6-06-2023
--	---------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

última tarea no se ha iniciado aún.

d. Sistemas de Información:

El FCP se encuentra en el desarrollo de diferentes sistemas de información que respaldan la ejecución de los diferentes procesos misionales y de apoyo del Fondo para mejorar la operación y la prestación de sus servicios. En este contexto, se han identificado las siguientes necesidades en cuanto a sistemas de información para el FCP:



Fuente: Subdirección de Innovación Digital

Los componentes tecnológicos del FCP se representan en amarillo para los sistemas

 Fondo Colombia en Paz	MINUTA DE CONTRATO	Código: COD_FOR_012 Versión: 3 Aprobado: 6-06-2023
--	---------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

existentes, en azul para los que están en desarrollo y en rojo para los componentes que se planea adquirir como parte de la nueva solución tecnológica.

De acuerdo con lo anterior, en el componente de sistemas de información crecerá significativamente en los próximos meses y se estima que el FCP podría tener alrededor de seis (6) sistemas de información. Por tal razón, la infraestructura en términos de alojamiento de aplicaciones, almacenamiento, procesamiento y análisis de información, seguridad y demás servicios de TI deberán soportar dicha operación.

e. Infraestructura, Servicios TI y Comunicaciones:

Actualmente el FCP tiene un contrato mediante el cual se proveen lo siguientes servicios TI:

- Servidores en la nube (Para la página web y Access, espacio en la nube, licenciamiento de bases de datos y backup)
- Créditos MS-AZURE
- Canales de comunicación (Internet y MPLS)
- UPS
- Comunicaciones unificadas LAN-WLAN
- Equipos de oficina (Computadores e impresoras)
- Conectividad y canales MPLS.
- Seguridad perimetral
- Seguridad de la información
- Administración y soporte de la plataforma tecnológica
- Servicio de Backup
- Mesa de servicios

Con respecto a la administración de la infraestructura de nube pública y los servicios vinculados a la administración del modelo de arquitectura de datos se requiere contratar la adquisición de créditos necesarios para el uso de Servicios de Nube Pública, específicamente Microsoft Azure, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento y soporte de la infraestructura cloud, así como de las aplicaciones y datos que son esenciales para el desarrollo de las actividades del Fondo Colombia en Paz.

Para asegurar la continuidad de las operaciones y la gestión eficiente de datos, es necesario adquirir créditos en Azure, cubriendo los costos de estos servicios, los cuales ascienden a 332,86 diarios. La distribución de costos se encuentra detallada en las gráficas del Anexo No. 14 – Anexo Técnico.

Adicionalmente, el FCP está en proceso de adquisición de un sistema para la gestión precontractual y financiera, que permitirá:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

- ✓ Eliminar la interacción con proveedores vía correo electrónico.
- ✓ Sustituir hojas de cálculo manuales en el control de pagos y presupuesto.
- ✓ Automatizar la actualización de transacciones financieras.
- ✓ Proporcionar información en línea de manera accesible y confiable
- ✓ Mejorar los tiempos de respuesta en procesos de pago.
- ✓ Gestionar el presupuesto en tiempo real.

En ese orden de ideas, se requiere contratar los servicios TI relacionados con infraestructura tecnológica para soportar la operación del Fondo Colombia en Paz (FCP), de manera que se facilite su gestión, procesos y la prestación de servicios; dentro de los servicios solicitados, se encuentran:

- Canales de Comunicación
- Comunicaciones Unificadas – LAN - WLAN
- Servicio de UPS (Energía Regulada)
- Servicio de Equipos de Oficina (Equipos de Cómputo e Impresoras)

Dichos servicios deben prestarse bajo las siguientes características generales:

- Seguridad Perimetral
- Seguridad de la Información y Seguridad Informática
- Administración, Soporte y Gestión de la Plataforma Tecnológica
- Gestión de la Red WAN e Internet
- Mesa de Servicio

Los servicios tendrán un componente fijo, que incluye unas cantidades que se especifican de forma previa y un componente de bolsa de recursos para cubrir cantidades adicionales o servicios conexos o complementarios que podrán ser requeridos durante la ejecución del contrato.

Por otro lado, teniendo en cuenta que en el marco de la ejecución de los procesos misionales del FCP se requiere la divulgación de información a través de medios tecnológicos, EL CONTRATISTA deberá suministrar los equipos de producción audiovisual cuando el supervisor del contrato lo requiera y con las especificaciones indicadas por el mismo, los cuales se deben suministrar con cargo a la bolsa de recursos establecida en el contrato.

14. Que, el plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
15. Que por lo anterior, mediante aviso de convocatoria del 16 de mayo de 2025, publicada en la página web de Fiduprevisora S.A, el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, adelantó la

 Fondo Colombia en Paz	MINUTA DE CONTRATO	Código: COD_FOR_012 Versión: 3 Aprobado: 6-06-2023
--	---------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

Convocatoria Abierta No. 010 de 2025, cuyo objeto fue “Contratar los servicios de tecnologías y administración de la información y las comunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios conexos y complementarios para soportar la operación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A. FCP-, de manera que se facilite la gestión, los procesos y procedimientos implementados.”

16. Que, en correspondencia de lo anterior, se publicó el análisis preliminar y los anexos correspondientes, en el siguiente enlace:
<https://www.fiduprevisora.com.co/negocios/convocatoria-abierta-010-de-2025-fondo-colombia-en-paz/>
17. Que el día 26 de mayo de 2025, mediante Adenda No. 1 publicada en el enlace (<https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/05/Adenda-1-Convocatoria-010.pdf>) se modificó el numeral 5.1 CRONOGRAMA y otros numerales del del Análisis Preliminar.
18. Que el día 26 de mayo de 2025 mediante el enlace: <https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/05/Respuestas-observaciones-al-Analisis-Preliminar-Convocatoria-010.pdf>, se publicaron las respuestas a las observaciones al Análisis Preliminar.
19. Que el día 28 de mayo de 2025, mediante Adenda No. 2 (<https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/05/Adenda-No.-2-convocatoria-010.pdf>) se modificó el análisis preliminar en el numeral 3.3.3 “CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA”.
20. Que el 28 de mayo de 2025, mediante el enlace: <https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/05/Respuestas-extemporaneas-al-AP-convocatoria-010.pdf>, se publicaron las respuestas a las observaciones extemporáneas al Análisis Preliminar.
21. Que el 28 de mayo de 2025, mediante el enlace: <https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/05/Comunicado-General-convocatoria-010.pdf>, se publicó el comunicado general de la Convocatoria Abierta No. 010 de 2025.
22. Que el 29 de mayo de 2025, se celebró la diligencia de apertura de propuestas y cierre del proceso de la Convocatoria Abierta No. 010 de 2025, en la que se dejó constancia de las diez (10) propuestas recibidas, tal y como se estableció en la CONSTANCIA DE LA AUDIENCIA DE APERTURA DE PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO CONVOCATORIA ABIERTA No. 010 DE 2025 (<https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/05/20250530-Constancia-de-apertura-y-cierre-propuesta-CA-010-2025.pdf>)
23. Que el 05 de junio de 2025, en el enlace: <https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/06/Evaluacion-preliminar-convocatoria-010.pdf>, se publicó el informe de evaluación preliminar de la Convocatoria Abierta No. 010 de 2025.
24. Que el día 13 de junio de 2025, mediante Adenda No. 3 (https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/06/20250613_Adenda-No.-3-CA-010-2025.pdf) se modificó el numeral 5.1 CRONOGRAMA del Análisis Preliminar.
25. Que el día 16 de junio de 2025 mediante el enlace: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/06/Respuestas-Observaciones-Evaluacion-Preliminar_Convocatoria-010-DE-2025.pdf, se realizó la publicación de las respuestas a las observaciones presentadas a la Evaluación Preliminar.

 Fondo Colombia en Paz	MINUTA DE CONTRATO	Código: COD_FOR_012 Versión: 3 Aprobado: 6-06-2023
--	---------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

26. Que el 26 de junio de 2025, en el enlace https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/06/Evaluacion-definitiva_convocatoria-010-2025.pdf, se publicó la evaluación definitiva de la Convocatoria Abierta No. 010 de 2025.
27. Que el día 01 de julio de 2025 mediante el enlace: <https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/07/Respuestas-observaciones-Evaluacion-definitiva-convocatoria-010-2025-1.pdf>, se realizó la publicación de las respuestas a las observaciones presentadas a la Evaluación Definitiva.
28. Que en cumplimiento del procedimiento establecido en el Manual de Contratación del FCP, el informe de evaluación definitivo fue sometido a consideración del Comité Fiduciario, el cual previa verificación, aprobó e instruyó en la sesión No. 520 de 25 de junio de 2025.
29. Que el 01 de julio de 2025, en el enlace: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2025/07/20250107_COMUNICACION-DE-ACEPTACION-CONV-ABIERTA-010-2025-.pdf, se publicó la carta de aceptación de oferta para TECNOFACTORY S.A.S. - BIC, en cumplimiento de las etapas del procedimiento, garantizando la libre concurrencia y participación.
30. Que la presente contratación cuenta con los recursos suficientes para su ejecución, amparados con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 12625 del 09/05/2025**, el cual hace parte integral del presente documento.
31. Que EL CONTRATISTA no presenta coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro del Sistema de Administración del Riesgo, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, de acuerdo con la certificación expedida por la Gerencia de Riesgos de Fiduciaria la Previsora S.A.
32. Que EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra en situación de inhabilidad o de incompatibilidad. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento, ni conflictos de interés.
33. Que se consultó el “Boletín de Responsables Fiscales” publicado por la Contraloría General de la República, con base en lo ordenado por la Ley 610 de 2000, sin que EL CONTRATISTA se encontrara reportado; así mismo, que su representante legal no reporta antecedentes disciplinarios, penales o de medidas correctivas.
34. Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, se procederá a suscribir Contrato, el cual se registrará por las normas civiles y comerciales que regulan la materia y especialmente por lo dispuesto a continuación:

CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO: Contratar los servicios de tecnologías y administración de la información y las comunicaciones, así como el suministro de bienes y servicios conexos y complementarios para soportar la operación del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A. FCP-, de manera que se facilite la gestión, los procesos y procedimientos implementados.

CLÁUSULA SEGUNDA. – ALCANCE DEL OBJETO: Proveer los servicios de tecnologías y administración de la información y las comunicaciones, alineadas a las necesidades del Patrimonio

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

Autónomo Fondo Colombia en Paz, con el fin de garantizar la operatividad de los procesos y procedimientos implementados al interior del Fondo y fortalecer la confianza digital y la sinergia con las diferentes áreas.

CLÁUSULA TERCERA. – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: En relación con las especificaciones técnicas requeridas en la presente contratación, las mismas se encuentran estipuladas en el Anexo Técnico que hace parte integral de este contrato.

PARÁGRAFO: El numeral 8. Tiempo de Entrega de la Solución, establecido en el anexo técnico queda de la siguiente manera: “(...) 8. Tiempo de Entrega de la Solución: EL CONTRATISTA deberá garantizar la entrega de la totalidad de los servicios contratados, según las directrices y plazos establecidos por el Supervisor del Contrato. Los servicios deberán estar probados y operativos en su totalidad en la fecha acordada y la facturación será a partir del mismo plazo.”

CLÁUSULA CUARTA. — PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

CLÁUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: El valor total del contrato es por la suma de **CUATRO MIL TRECE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$4.013.518.765)**, incluido IVA y demás tasas, impuestos y contribuciones a que haya lugar, al igual que todos los costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud de la ejecución de este, conforme disponibilidad en la Subcuenta del PA FCP.

Lo anterior se refiere, por un lado, al Servicio Fijo, el cual es por la suma de **TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$3.166.078.633)** incluido IVA y todos los impuestos, gastos y costos que se generen con ocasión de la celebración, ejecución y cierre del contrato.

Por otro lado, para el manejo de los servicios adicionales requeridos y solicitados por el PA - FCP, se establece una bolsa de recursos cuyo monto es de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$847.440.132)** con cargo a la Subcuenta de Tejiendo Paz - Funcionamiento.

Este recurso destinado a los servicios adicionales se distribuye de la siguiente manera: \$284.940.132 para servicios adicionales y hasta \$562.500.000 específicamente para el ítem Créditos Azure para soportar la operación de la infraestructura Cloud, aplicaciones y datos requeridos por el Fondo Colombia en Paz.

Se descontarán del valor pactado los impuestos, tasas, contribuciones a que hubiera lugar, de conformidad con la normatividad vigente. EL CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE, a realizar los descuentos y retenciones establecidos en la ley y los ordenados por la autoridad judicial.

 Fondo Colombia en Paz	MINUTA DE CONTRATO	Código: COD_FOR_012 Versión: 3 Aprobado: 6-06-2023
--	---------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

PARÁGRAFO: El servicio fijo, los servicios adicionales y los créditos Azure, deberán ser facturados de conformidad con la oferta presentada por el contratista y los servicios efectivamente prestados.

CLÁUSULA SEXTA. – FORMA DE PAGO: El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato, en mensualidades vencidas o fracción de mes, conforme a los servicios efectivamente prestados durante la vigencia de este, teniendo en cuenta las tarifas y condiciones registradas en el Anexo “Oferta Económica”, el cual hace parte integral del contrato.

El trámite del pago se realizará de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo del Fondo Colombia en Paz vigente, publicado en la página web de Fiduprevisora S.A. y previa presentación de la completitud de los respectivos soportes para cada factura.

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago estará sujeto a disponibilidad del Plan Anual Mensualizado de Caja-PAC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La activación y la cantidad de los créditos de MS-AZURE serán solicitadas por el supervisor del contrato de manera oportuna, según las necesidades que surjan a lo largo de la ejecución del mismo. Este proceso se llevará a cabo conforme a los requerimientos específicos del contrato, asegurando que los créditos se asignen de manera eficiente.

PARÁGRAFO TERCERO: El proveedor deberá presentar la factura por los servicios de créditos MS-Azure efectivamente prestados, en pesos colombianos COP.

PARÁGRAFO CUARTO: Impuesto de timbre: EL CONTRATISTA asumirá el impuesto de timbre, con ocasión al decreto legislativo 0175 de 2025, el cual establece en su “Artículo 8. Modificación transitoria del parágrafo 2 del artículo 519 del Estatuto Tributario”.

CLÁUSULA SÉPTIMA. – REQUISITOS PARA EL PAGO: El Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP realizará el pago pactado, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo del PA-FCP vigente publicado en la página web de la Fiduprevisora y de la presentación y aprobación por parte del supervisor, del informe detallado de cada una de las actividades ejecutadas.

El CONSORCIO Fondo Colombia en Paz 2019 / Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP realizará los pagos pactados, previo cumplimiento y presentación de los siguientes requisitos y documentos:

PARÁGRAFO PRIMERO: El pago de las facturas solo se llevará a cabo una vez se aporten todos los documentos requeridos para el efecto. Las demoras que se presenten por el no aporte de los documentos requeridos en su integridad para el pago, será responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003, en caso de incumplimiento de esta disposición, EL CONSORCIO Fondo Colombia en Paz 2019 / PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ informará al Ministerio de Salud y Protección Social o a la Superintendencia de Salud, para que procedan de conformidad.

CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ: En virtud del presente, se tendrán las siguientes obligaciones:

1. Realizar los pagos requeridos dentro de la ejecución contractual, de conformidad con las instrucciones impartidas por cada uno de los supervisores y/o la interventoría, designado por la entidad ejecutora.
2. Suministrar la información y documentación que se requiera por parte de los supervisores y/o interventoría de las entidades ejecutoras, a efecto de que sirva como un instrumento de seguimiento a la ejecución contractual, así como para adelantar la liquidación de los mismos, en caso de aplicar.
3. Resolver los requerimientos que sean de su competencia relacionados con la ejecución del contrato.

CLÁUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato son obligaciones de **EL CONTRATISTA**, las siguientes:

OBLIGACIONES GENERALES: En virtud del presente contrato son obligaciones generales del **CONTRATISTA** las siguientes:

1. Allegar en los plazos establecidos, los documentos requeridos para el inicio del contrato.
2. Ejecutar idóneamente el objeto del contrato, para lo cual deberá desarrollar todas las actividades previstas en el presente documento.
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.
4. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa, teniendo la responsabilidad logística, operativa y de personal para la prestación del servicio contratado, sin que genere relación laboral, ni prestaciones sociales entre el CONTRATISTA y el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz – P.A. -FCP; y ningún otro tipo de costo distinto al valor del contrato.
5. Comunicar oportunamente al supervisor del contrato las circunstancias surgidas en desarrollo de este, que puedan afectar el objeto, la estabilidad o el correcto cumplimiento de sus obligaciones, cualquiera sea la causa u origen, y sugerir a través de comunicaciones escritas las posibles soluciones.
6. Participar en las reuniones que se convoquen por parte de la supervisión del contrato.
7. Cumplir en su totalidad con las condiciones técnicas, económicas, comerciales, de calidad y especificidad ofrecidas en la propuesta presentada, la cual hará parte integral del contrato.
8. Corregir de manera oportuna cualquier falla o error que se cometa en la ejecución del objeto contractual.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
10. Atender las sugerencias y condiciones establecidas por la supervisión del contrato.
11. Suscribir las actas e informes de ejecución y desarrollo del contrato a que haya lugar, de conformidad con los manuales del PA-FCP, las indicaciones del Supervisor o los anexos que hacen parte integral del presente documento.
12. Cumplir las correspondientes obligaciones tributarias en los términos de Ley, así como atender los requerimientos legales, contables, tributarios que el PA-FCP requiera para su trámite interno o para órganos externos y de control.
13. Constituir las garantías en los términos establecidos en el Manual de Contratación Vigente del FCP y mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción del contrato, teniendo en consideración plazo de ejecución, valor, suspensiones y demás modificaciones que afecten su vigencia o monto.
14. Acreditar la afiliación de sus trabajadores o contratistas al Sistema de Seguridad Social, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y mantener indemne al PA-FCP de cualquier reclamación.
15. Presentar cuenta de cobro o factura al PA-FCP en las fechas convenidas.
16. Indemnizar y/o asumir la responsabilidad de todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros que le sean imputable al CONTRATISTA, por causa o con ocasión al desarrollo del contrato.
17. Acreditar, encontrarse al día con el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y demás aportes que apliquen conforme al Sistema de Seguridad Social.
18. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente al PA-FCP y demás autoridades competentes cuando se presenten tales peticiones o amenazas.
19. Con la firma del contrato EL CONTRATISTA autoriza al PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ PA-FCP para el manejo de datos personales de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 886 de 2014 y demás normas que la regulan, adicionen o modifiquen.
20. Conocer, aplicar y mantenerse actualizado de los diferentes manuales y reglamentos del CONTRATANTE (FCP), que se encuentran publicados en la página web de Fiduciaria la Previsora S.A. <https://www.fiduprevisora.com.co/fondo-colombia-en-paz/> o en el medio idóneo de publicidad que disponga el fideicomitente del Contrato de Fiducia Mercantil (DAPRE). Sin limitarse al Manual de Contratación del FCP, el Manual Operativo del FCP, el Manual de Supervisión y los Reglamentos.
21. Implementar un plan de mejoramiento dentro de los términos de acción que se definen en el Artículo 28 de la Resolución 0312 del año 2019, cuando el contratista cuente con una valoración del SG SST en estado Crítico o Moderadamente Aceptable en un período máximo de tres (3) meses o seis (6) meses respectivamente, el cual deberá ser suministrado al supervisor designado por la Subcuenta quien realizará la revisión y el respectivo seguimiento.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

22. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal cumplimiento, así como las que sean acordadas entre las partes.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se compromete a:

1. Atender las actividades de empalme siguiendo el protocolo establecido por el supervisor del contrato.
2. Presentar el cronograma de actividades de entrega de los servicios, aprobado por el supervisor, garantizando la oportuna prestación de los servicios contratados, sin superar los tiempos establecidos en el documento Anexo Técnico TIC.
3. Disponer y asignar los recursos tecnológicos, equipo humano y demás que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
4. Realizar la migración de la información, sistemas, servicios y aplicaciones con las respectivas pruebas para la óptima adecuación de las soluciones brindadas al FCP en sus sedes.
5. Asumir todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la operación que garanticen la correcta ejecución conforme al objeto contractual.
6. Entregar los bienes objeto de este contrato con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, en los lugares y plazos establecidos en el presente contrato.
7. Prestar los servicios conexos y complementarios requeridos por el supervisor, cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico.
8. Suministrar a título de alquiler los equipos de software y hardware que se relacionan en el anexo técnico, el cual hace parte integral del contrato.
9. Entregar los bienes en buen estado y libres de defectos o vicios ocultos, garantizando que cuentan con plena idoneidad para el desarrollo de las funciones para las cuales se encuentran destinados. Así mismo, los equipos deberán funcionar en coordinación con la infraestructura de tecnología del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz.
10. Hacer los cambios pertinentes de los bienes entregados según las observaciones formuladas por el supervisor del contrato, cuando no cumplan con las características, condiciones y especificaciones indicadas en el Anexo Técnico.
11. Garantizar la flexibilidad del servicio de conectividad, posibilitando la transferencia de ancho de banda entre los diferentes canales requeridos por el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz.
12. Garantizar la flexibilidad de todos los servicios, permitiendo el incremento o disminución de los servicios y sus cantidades, conforme al requerimiento que el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz presente para tal fin.
13. Asumir el valor requerido para el transporte y/o traslado de los equipos de cómputo entre sedes para la prestación de los servicios, cuando sea requerido por el supervisor.
14. Suministrar en la prestación de los servicios pactados para el cumplimiento del contrato el equipo de especialistas, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia. Este grupo de especialistas no es de dedicación exclusiva para el proyecto, sino que deberá estar disponible en el momento en que la prestación lo requiera.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

15. Establecer los procedimientos a seguir cuando se encuentre evidencia de alteración o manipulación de dispositivos y/o información, procedimientos y controles para la entrega de información manejada, así como la destrucción de ésta por parte del tercero una vez finalizado el servicio.
16. Presentar para aprobación del supervisor del contrato las hojas de vida del equipo de especialistas en la fecha de suscripción del acta de inicio, para verificar las condiciones profesionales, técnicas o tecnológicas y experiencia solicitada.
17. Informar al supervisor del contrato los cambios si existieren del equipo de especialistas, durante la ejecución del contrato.
18. Proporcionar sin restricciones y a petición del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz la información relativa al uso de los recursos de TIC que se presten en el desarrollo del presente contrato.
19. Informar al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz sobre las restricciones del software empleado.
20. Realizar la entrega de la totalidad de la información del FCP almacenada en los servidores y equipos de usuarios, incluyendo sus configuraciones e infraestructura de los servicios TIC al finalizar el contrato, de tal manera que se garantice una correcta y oportuna transición a un nuevo proveedor, siguiendo el protocolo establecido en el Anexo denominado “ACTIVIDADES DEL PROVEEDOR QUE ENTREGA LOS SERVICIOS TIC”.
21. Administrar el grupo de recursos de nube pública sobre el cual se está realizando la gestión de datos del Fondo Colombia en Paz.
22. Garantizar el monitoreo 7x24 de la infraestructura en nube pública.
23. Realizar los despliegues en un horario 8 x 5 de los ambientes necesarios cuando los sistemas de nube pública se escalen.
24. Entregar periódicamente los informes de operación de cada uno de los recursos de nube pública.
25. Suministrar los equipos de producción audiovisual requeridos por la supervisión del contrato, en atención a las especificaciones que el mismo indique, con cargo a la bolsa de recursos.
26. Entregar una Primera carga de créditos MS-Azure equivalente al 60% al inicio del contrato una vez se autorice por el supervisor del contrato y el saldo restante del 40%, deberá ser entregado conforme el supervisor del contrato lo requiera o se agoten la primera carga de recursos, lo primero que ocurra, previa autorización de la supervisión del contrato.
27. Garantizar la disposición y entrega de los créditos MS-Azure adquiridos, en la cuenta que el PA-FCP indique.
28. Garantizar que las licencias se encuentren libre de todo gravamen o impuesto y que tiene los derechos de autor para su uso.
29. Mantener en firme los precios de la oferta a partir de la presentación de esta, y una vez suscrito el contrato, mantenerlos durante el término de ejecución de este.
30. Cumplir con el envío de los documentos requeridos para el trámite del pago por el servicio prestado.
31. Todas las demás, que sean inherentes a la naturaleza del contrato.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

CLÁUSULA DECIMA. - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: De conformidad con el modelo de operación del Fondo Colombia en Paz, las Entidades Ejecutoras de las subcuentas del FCP tendrán las siguientes obligaciones:

1. Prestar toda la colaboración e información al contratista para que el objeto y ejecución del contrato se desarrolle de conformidad con los términos del contrato.
2. Realizar el seguimiento a la ejecución contractual de conformidad con los procedimientos, manuales y reglamentos establecidos por el Fondo Colombia en Paz.
3. Verificar a través del supervisor del contrato que los productos, servicios y/o actividades realizadas por el contratista se ajustan a las condiciones técnicas y de calidad exigidas contractualmente.
4. Designar y/o delegar a la persona que ejercerá la supervisión del contrato.
5. Verificar, a través del supervisor y/o interventor, el cumplimiento, de la implementación del plan de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los casos que aplique.
6. Todas las demás relacionadas con el contrato

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para respaldo presupuestal del presente contrato, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. **CDP No. No. 12625** del **09 de MAYO DE 2025**, el cual hace parte integral del presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – CESIÓN: El PA-FCP podrá ceder su posición en el presente contrato al administrador fiduciario que sea definido, o patrimonio autónomo que defina el Fideicomitente del contrato de fiducia mercantil o que da origen al PA-FCP, sin solución de continuidad en el cumplimiento de las prestaciones, en tanto el contrato de fiducia mercantil que sustenta la conformación del PA-FCP tiene una vigencia finita. **EL CONTRATISTA** no podrá ceder su posición contractual en el presente contrato a persona alguna, natural o jurídica sin autorización previa, expresa y escrita del PA-FCP, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. – SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por el Director Ejecutivo del FCP, o por quien éste designe en la Subcuenta de Tejiendo Paz – Funcionamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT. 830.053.105-3 garantía ante una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza de matriz este aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a fin de respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente contrato, con el objeto de amparar los riesgos que a continuación se mencionan:

 Fondo Colombia en Paz	MINUTA DE CONTRATO	Código: COD_FOR_012 Versión: 3 Aprobado: 6-06-2023
--	---------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	20% del valor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato y un (1) año más
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	5% del valor del Contrato	Plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más
Calidad del Servicio y/o Bien	20% del valor del contrato	Plazo de ejecución del contrato y un (1) año más
Responsabilidad Civil Extracontractual.	25% del valor contrato	Plazo de ejecución del contrato

- Asegurado/beneficiario cuando se trate de póliza de seguro: Será **FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. -PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3**. Calle 72 # 12-65 Oficina 503.
- Beneficiario, cuando se trate de garantía bancaria: Será FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3. Calle 72 # 12-65 Oficina 503
- Tomador/Afianzado: La garantía deberá tomarse con el nombre del Contratista como figura en el documento de identidad o certificado de existencia representación legal. En el evento que el Contratista sea un consorcio o unión temporal o bajo cualquier forma asociativa, el tomador debe ser la figura asociativa conforme al documento de su constitución, indicando expresamente los integrantes y porcentajes de participación.

PARÁGRAFO PRIMERO: La póliza deberá entregarse con el recibo de pago de la prima o su equivalente, así como con las condiciones generales de la misma, el PA-FCP aprobará las pólizas si las encuentra ajustadas a lo exigido, en caso contrario, requerirá al CONTRATISTA seleccionado para que dentro del plazo que le señale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Si el CONTRATISTA seleccionado no presenta las pólizas requeridas para el perfeccionamiento del contrato dentro del tiempo establecido y con el lleno de los requisitos, se aplicará el procedimiento establecido en el numeral 9.5.3. numeral VI del Manual de contratación del PA-FCP.

PARÁGRAFO TERCERO: El amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, se constituirá siempre y cuando el CONTRATISTA seleccionado tenga la obligación legal en Colombia de realizarlo teniendo en cuenta si tiene personal a cargo.

PARÁGRAFO CUARTO: La garantía de responsabilidad civil extracontractual debe tener como beneficiario adicional al FIDEICOMISOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ, NIT 830.053.105-3, a los terceros afectados.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA Y DE APREMIO: Al presente contrato pondrán aplicarse las siguientes clausulas penales:

PENAL PECUNIARIA: En caso de un incumplimiento grave o total de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA**, este se obliga a pagar al **CONTRATANTE** en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, una pena por el valor equivalente al diez por ciento (**10%**) del valor total del contrato, la cual se establece como estimación anticipada de los perjuicios que le ocasione al **CONTRATANTE** en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP. **EL CONTRATANTE** se reserva el derecho a obtener del **CONTRATISTA** el pago de la indemnización correspondiente, si a ello hubiere lugar.

PENAL DE APREMIO: En caso de retardo o incumplimiento parcial de las obligaciones contrato o de las obligaciones relacionadas con ocasión de la ejecución de este a cargo del **CONTRATISTA**, dará origen al pago de sumas diarias equivalentes al **CERO PUNTO CINCO** por ciento (**0.5%**) del valor total del contrato por cada día de retardo sin exceder el dos punto cinco por ciento (**2.5%**) del valor total del contrato. La tasación de la cláusula penal de apremio deberá atender el principio de proporcionalidad conforme las circunstancias particulares de incumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para exigir el pago de la cláusula penal pecuniaria y de apremio se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en el Manual de Supervisión e Interventoría. Para el efecto, **EL CONTRATISTA** autoriza que el **CONTRATANTE** descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria y clausula penal de apremio. De no existir tales saldos a favor del **CONTRATISTA** o de no resultar estos suficientes para cubrir la totalidad del valor correspondiente, el **CONTRATANTE** podrá obtener el pago total o parcial mediante la correspondiente reclamación por las vías legales a que haya lugar. La cancelación o deducción de valores no exonera al **CONTRATISTA** de satisfacer sus obligaciones y compromisos, ni de terminar las actividades de su cargo, en las condiciones de tiempo y de calidad pactadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las penas pecuniarias y de apremio previstas en esta cláusula se harán efectivas directamente por **EL CONTRATANTE**, quien podrá a su libre elección, para el efecto, compensarlas con las sumas adeudadas al **CONTRATISTA**, o acudir a cualquier otro medio para obtener el pago de las penas. La compensación operará en los términos de los artículos 1714 y ss., del Código Civil; se entiende que, con la suscripción de este contrato, **EL CONTRATISTA** autoriza al **CONTRATANTE**, a descontarle, de las sumas que le adeude, los valores correspondientes a aquéllas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: Las partes podrán suspender el presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento y conforme a lo preceptuado en el Manual de Contratación del FCP. El término de suspensión y las condiciones de reinicio se acordarán en dicha acta. La suspensión no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. El plazo de ejecución de este podrá suspenderse en los siguientes eventos:

- a. Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato. Dicha eventualidad corresponde calificarse por parte del **CONTRATANTE**.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

- b. Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios ni deriven en costos para EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. – EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA PROFESIONAL:

De conformidad con la naturaleza del contrato, **EL CONTRATISTA** ejecutará el mismo con autonomía e independencia. En tal sentido no existirá relación laboral entre las partes. Lo anterior, sin perjuicio del deber de coordinación que le asiste al **CONTRATISTA** en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, que en todo caso no generará relación laboral. **EL CONTRATISTA** no es representante, agente o mandatario del CONTRATANTE, por lo que no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos, en nombre del contratante, ni de tomar decisiones, ni de iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. **EL CONTRATISTA** realizará el objeto del Contrato con autonomía técnica y administrativa, pudiendo realizar otras actividades intrínsecas al ejercicio de su objeto profesional.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo, máximo dentro de los **seis (6) meses** siguientes a la entrega de la versión definitiva del informe final de supervisión y/o interventoría al administrador fiduciario del FCP o certificación final de cumplimiento cuando sea el caso.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si la liquidación por mutuo acuerdo no fuere posible por la no comparecencia del **CONTRATISTA** sea cual fuere el motivo, se entenderá que este último acepta los términos de la liquidación que efectúe el **CONTRATANTE** y en consecuencia se podrá proceder con el cierre contable y financiero.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo al vencimiento del plazo de los seis (6) meses, las partes pueden acordar un término de liquidación diferente, cuando existan fundadas razones.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. – AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES:

Conforme a lo establecido en el artículo 2º, literal a), numeral 1 de la Ley 1562 de 2012, se establece la obligatoriedad de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de todo el personal que integre el equipo de trabajo del **CONTRATISTA**.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS Y/O CONFLICTO DE INTERÉS:

EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento el cual se entiende prestado con la firma del presente documento, que no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Constitución y la Ley. Así mismo, que no se encuentra incurso en causal de impedimento, ni conflictos de intereses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA – CONFIDENCIALIDAD: **EL CONTRATISTA** se obliga y garantiza, que tanto él como sus empleados, guardarán absoluta reserva sobre toda la información, documentos, archivo, políticas, procedimientos, programas y operaciones que lleguen a conocer del **CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA** con ocasión del desarrollo del presente contrato. En consecuencia, **EL CONTRATISTA** se obliga a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la

	MINUTA DE CONTRATO	Código: COD_FOR_012 Versión: 3 Aprobado: 6-06-2023
--	---------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

confidencialidad de los mencionados datos o información a la que tenga acceso en desarrollo del contrato, las cuales en ningún caso serán menores de aquellas tomadas por **EL CONTRATISTA** para mantener sus propios asuntos y negocios importantes en reserva. En todo caso si **EL CONTRATISTA** utiliza la información para su propio provecho, distinto al objeto de este contrato o para entregarla o darla a conocer a terceros, deberá responder por todos los daños y perjuicios que le cause al **CONTRATANTE Y/O LA FIDUCIARIA Y/O ENTIDAD EJECUTORA** y a terceros perjudicados.

Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba **EL CONTRATISTA** o los trabajadores en misión, en orden a cumplir los fines del presente Contrato tiene carácter reservado, sin que pueda utilizarse por el **CONTRATISTA** o por terceros para cualquier otro propósito. La infracción de lo previsto en la presente cláusula facultará al **CONTRATANTE** para ejercer las acciones legales a que haya lugar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT: **EL CONTRATISTA** manifiesta que la información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el sistema para la administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo – SARLAFT, es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con las circulares externas No. 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia a:

1. Actualizar la documentación e información aportada que exige FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.
2. Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la información suministrada.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente en cualquier momento, el presente contrato, sin necesidad de preaviso ni indemnización alguna, en el evento de que resulte formalmente incluido en la lista ONU, así como la orden ejecutiva número 12.978 “Specially Designated Narcotics Traffickers – SDNT”, conocida en Colombia como “Lista Clinton” y lista Office of Foreign Assets Control (OFAC), las cuales se aplican en atención a la normativa de la Superintendencia financiera, vinculadas con delitos fuente de lavado de activos en los términos indicados por las leyes colombianas aplicables.

Por lo tanto, **EL CONTRATISTA** debe diligenciar y remitir, junto con los documentos antes referidos, el formulario de Fiduciaria La Previsora S.A. denominado “contratista derivado y vinculado indirecto”, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT y las Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia; así como, todos los demás documentos e información pertinentes, que se adjunta a esta comunicación.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA declara que sus recursos no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione. Por otro lado, declara que ni él, ni sus gestores, accionistas, representantes o directivos, se encuentran incluidos dentro de alguna de las listas de personas sospechosas por lavado de activos y Financiación del Terrorismo o vínculos con el narcotráfico y terrorismo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato podrá darse por terminado por **EL CONTRATANTE**, en su calidad de vocero y administrador del PA – FCP, por cualquiera de las siguientes causales:

1. **Terminación anticipada por incumplimiento: EL CONTRATANTE** podrá solicitar la terminación anticipada del Contrato en los siguientes eventos:
 - a. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de **EL CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. En tal evento será necesaria la declaración judicial y deberá contarse con el concepto pertinente de la Supervisión en donde se constaten los hechos que dan origen a los mismos, junto con las pruebas.
 - b. Cuando **EL CONTRATANTE** o el supervisor adviertan o tengan conocimiento de inconsistencias o irregularidades en la información presentada con la propuesta.
 - c. El incumplimiento del compromiso anticorrupción presentado en la Propuesta.
 - d. Cuando **EL CONTRATISTA** ceda a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos.
 - e. En el caso en que **EL CONTRATISTA** ceda o transfiera sus derechos u obligaciones derivadas del Contrato, sin ajustarse a las disposiciones establecidas para tal efecto en el presente Contrato.
 - f. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatorio de **EL CONTRATISTA**.
 - g. Por inclusión del **CONTRATISTA** en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República, en el Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT o en la LISTA OFAC. En el evento que **EL CONTRATISTA** sea una Estructura Plural, la presente causal se hará extensiva tan o a las personas naturales y/o jurídicas que lo conforman, como a los socios o accionistas respectivos.
 - h. Si durante el plazo de vigencia del Contrato **EL CONTRATISTA**, sus administradores, socios y/o accionistas llegaren a resultar condenados en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, corrupción, soborno, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, así en Colombia no se hubiere iniciado la investigación penal.
 - i. Cuando sobre **EL CONTRATISTA**, sus representantes legales, o cualquiera de sus integrantes, sobrevenga alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad en los términos señalados en los Análisis Preliminares.
 - j. Cuando los fundamentos de hecho en los que se soporta la aceptación de oferta son desvirtuados, o cuando se haya decretado la nulidad tanto del documento que define el orden

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

- de elegibilidad de **EL CONTRATISTA** y/o el acto que notifica la aceptación de la propuesta por parte de la jurisdicción ordinaria.
- k. Cuando **EL CONTRATANTE** encuentre que **EL CONTRATISTA** para efectos de la celebración, selección o ejecución del contrato, lo indujo en error.
2. **Terminación Anticipada por imposibilidad de ejecución:** Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento o afecten gravemente el objeto del presente contrato. Las partes convienen que existe imposibilidad de ejecución cuando se establezca que el presente contrato no puede ejecutarse en las condiciones técnicas o económicas previstas, o cuando deba suspenderse por más de seis (6) meses; o si durante la ejecución sobrevienen o se evidencien riesgos adicionales a los previstos, que puedan afectar la funcionalidad del proyecto. En estos eventos:
- a. No habrá lugar a indemnización a cargo del **CONTRATANTE** y a favor del **CONTRATISTA**, si las causas de la imposibilidad no le son atribuibles a aquel.
- b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del **CONTRATISTA**.
- c. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del **CONTRATISTA**, hasta tanto se liquide el contrato y/o el acuerdo u acuerdos de obra del o los respectivos proyectos. Declarada la terminación anticipada del contrato por imposibilidad de ejecución, se ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En la liquidación se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes a cargo de las partes, de tal suerte que las partes puedan declararse en paz y a salvo, sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar.
3. **Terminación por mutuo acuerdo:** Las partes en cualquier momento de la ejecución del plazo del contrato podrán darlo por terminado de común acuerdo.
4. **Terminación por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del CONTRATISTA:** **EL CONTRATANTE** se reserva la facultad de terminarlo en este evento, cuando se evidencie que puede afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.
5. Cuando **EL CONTRATISTA** no realice la actualización de garantías con respecto a la fecha suscripción del acta de inicio o entrega del contrato y modificaciones contractuales, si proceden.
6. Las demás establecidas en Análisis preliminar y/o en la Ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 ejercerá estas facultades de acuerdo con su manual y respetando los derechos de defensa, debido proceso y buena fe contractual, lo cual es aceptado por **EL CONTRATISTA**. La decisión sobre el ejercicio de estas facultades deberá ser dada a conocer a **EL CONTRATISTA** mediante comunicación dirigida a su última dirección registrada, para efectos de publicidad. Comunicación que podrá ser respondida por **EL CONTRATISTA** en el término prudencial otorgado.

Para las causales de terminación anticipada por incumplimiento, una vez **EL CONTRATANTE** le haya comunicado al **CONTRATISTA**, que ha incurrido en alguna de las causales previstas para la terminación del Contrato, operarán los siguientes efectos:

- a. No habrá lugar a indemnización alguna a favor del **CONTRATISTA**.
- b. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor del **CONTRATISTA**.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

- c. Se harán efectivas la Cláusula Penal si a ello hubiere lugar.
- d. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librarse o entregarse a favor del **CONTRATISTA**, hasta tanto se liquide el contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el Análisis Preliminar y sus Anexos, en caso de presentarse alguno de los incumplimientos señalados en los literales a) y b) del numeral 1 de la presente cláusula, relativo a la Terminación Anticipada por incumplimiento del **CONTRATISTA**, **EL CONTRATANTE** o el supervisor notificará al **CONTRATISTA** el incumplimiento con el fin de que las partes acuerden, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación, el plazo y las medidas para subsanar el incumplimiento. Sin perjuicio de lo anterior, **EL CONTRATISTA** dispondrá de un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación del incumplimiento para subsanar el incumplimiento en los términos convenidos. Al documento dispuesto para la notificación que será enviada al **CONTRATISTA**, el supervisor anexará un informe sobre el incumplimiento con el fin de que **EL CONTRATISTA** se pronuncie dentro del plazo antes señalado y presente las alternativas para acordar las medidas para subsanar el incumplimiento. Si vencido el plazo acordado para subsanar el incumplimiento presentado, **EL CONTRATISTA** no procede a realizar las acciones necesarias para subsanar el incumplimiento en la manera convenida, **EL CONTRATANTE** podrá iniciar la aplicación de la cláusula de solución de controversias. De igual forma, **EL CONTRATANTE** procederá ante la asegurado para hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento, así como la reclamación de la Cláusula Penal prevista en el presente contrato.

PARÁGRAFO TERCERO: En caso de terminación anticipada del contrato por cualquiera de las causas contempladas en la presente cláusula, se ordenará liquidar el contrato y se harán los reconocimientos y pagos que resulten procedentes a favor del **CONTRATISTA**, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías respectivas derivadas del incumplimiento del Contrato. De igual forma, se determinará por parte del supervisor y/o del **CONTRATANTE** la información y documentación que debe ser entregada y se establecerán las demás actividades que deban ser realizadas por **EL CONTRATISTA**, como condición necesaria para que haya lugar al pago al cual se ha hecho referencia.

PARÁGRAFO CUARTO: Cuando se presenten situaciones que hagan imposible el cumplimiento del objeto del presente Contrato, el supervisor emitirá un concepto al respecto que será remitido al **CONTRATISTA**, junto con la documentación adicional a que haya lugar, para que éste se pronuncie en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. La respuesta del **CONTRATISTA** y/o los demás documentos relativos serán analizados por el **CONTRATANTE** para determinar si procede la terminación del presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA - DERECHOS DE AUTOR, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL: Las partes convienen que los derechos de propiedad intelectual (Derechos de autor y propiedad industrial) a que pudiere haber en relación con cualquier producto surgido en desarrollo del objeto del presente contrato, pertenecerán única y exclusivamente a LA ENTIDAD EJECUTORA, salvo las disposiciones de ley aplicables a la materia. Lo anterior, de conformidad con los artículos 20 de la ley 23 de 1982; 28 y 29 de la ley 1450 de 2011.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - MODIFICACIONES DEL CONTRATO: Las partes de común acuerdo podrán realizar modificaciones al contrato en cualquier momento, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación del FCP. Para el perfeccionamiento de la modificación al contrato se requerirá que esta conste por escrito. Toda modificación de contrato deberá estar debidamente justificada de acuerdo con lo establecido en el manual y acompañada de ser el caso, por la documentación que resulte necesaria para soportar la misma.

De ser necesaria la realización de una modificación contractual, el contratista se obliga a realizar las actualizaciones a las garantías respectivas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA- AUTORIZACIÓN, REPORTE Y CONSULTA, AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA REPORTAR, CONSULTAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE DATOS FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE OTROS PAÍSES: EL CONTRATISTA autoriza expresa e irrevocablemente al CONTRATANTE, en su calidad de vocero y administrador del PA - FCP, libre y voluntariamente, para que reporte al operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la información referente a su comportamiento como cliente que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de las obligaciones que se deriven del presente contrato, en cualquier tiempo, y que podrá reflejarse en las bases de datos del operador y/o fuente de información legalmente establecido. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos, y condiciones consagradas en la Ley 1266 de 2008, Ley 1581 de 2012, y demás normas que la modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, EL CONTRATISTA autoriza de manera expresa e irrevocable al CONTRATANTE, para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de otros países, atinente a las relaciones comerciales que EL CONTRATISTA tenga con el sistema financiero, comercial y de servicios, o de cualquier sector, tanto en Colombia como en el exterior, en cualquier tiempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRATAMIENTO DE DATOS PARA LA CONTRATACIÓN DERIVADA: Con ocasión a la suscripción del presente documento, así como en el desarrollo de sus actividades previas, de ejecución, terminación y conexas; las partes reconocen que podrá realizarse tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 de 2012, su Decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que las adicionen, aclaren o modifiquen. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En virtud del presente Contrato, LAS PARTES tendrán acceso, directa e indirectamente, a datos e información personal de los representantes legales, directivos, asesores, empleados, trabajadores, contratistas, proveedores y clientes de LAS PARTES, por lo tanto, se obligan mutuamente a cumplir con lo previsto en las normas vigentes sobre protección de datos personales. En particular, LAS PARTES manifiestan y se obligan a:

- a. LAS PARTES manifiestan conocer y entender la Política de Tratamiento de Bases de Datos de la otra PARTE, las cuales hacen parte integral de este Contrato, y entienden que sus datos van a ser incorporados en una base de datos, cuyo Responsable y/o Encargado será la otra PARTE,

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

a su vez, cada PARTE certifica que cuenta con las autorizaciones de los titulares de los datos personales que serán tratados por la otra PARTE y que dichas autorizaciones tienen el alcance necesario para que cada una de LAS PARTES pueda llevar a cabo el tratamiento aquí descrito con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas.

- b. Cada una de LAS PARTES, autoriza expresamente a la otra PARTE para que le de tratamiento, tanto electrónica como manualmente, a la información que recolecten en virtud de la ejecución del presente Contrato y autoriza para que ésta sea utilizada por la otra PARTE conforme a su Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.
- c. Utilizar los datos personales únicamente para los propósitos y alcances señalados en este Contrato y los que resultan propios de su profesión según la regulación que le resulte aplicable. Siempre con autorización expresa e informada del titular del dato personal.
- d. Abstenerse de utilizar los datos personales para fines no previstos en las normas vigentes o para otros propósitos relacionados con actividades de mercadeo, publicidad o comercialización de bienes y servicios propios o de terceros.
- e. Adoptar las medidas físicas, técnicas y tecnológicas necesarias para asegurarse que los datos personales se encuentran en adecuadas condiciones de conservación, seguridad y confidencialidad.
- f. Si, en virtud del presente Contrato, LAS PARTES, tienen acceso a datos sensibles del personal vinculado o a datos de niños, niñas y adolescentes menores de edad, LAS PARTES, además de cumplir y respetar lo previsto en la regulación aplicable a su profesión u oficio sobre el particular, emplearán especial cuidado en acatar lo dispuesto en la normatividad sobre el derecho a la intimidad y los datos sensibles, así como la observancia de los derechos prevalentes de los menores, teniendo en cuenta el deber de observar condiciones especiales de confidencialidad y seguridad, uso restringido de la información y circulación limitada de la misma.
- g. Salvo orden de autoridad competente y/o por mandamiento legal, contractual o por autorización expresa del titular de la información, LAS PARTES se abstendrán de transferir datos personales a otras bases de datos, propias o de terceros, ubicadas dentro o fuera del país.
- h. En caso de recibir una orden judicial o administrativa de cualquier autoridad competente relacionada con datos personales recolectados o tratados en virtud del presente contrato, cada PARTE deberá informar de manera previa y oportuna a la otra PARTE y, en todo caso, proceder de conformidad con lo previsto en la ley vigente sobre la materia.
- i. En la medida en que los datos personales que se suministren entre LAS PARTES son datos que tienen que ver con las relaciones comerciales entre LAS PARTES, la parte receptora no podrá reclamar para sí o para terceros derechos de titularidad, propiedad o uso de esas bases de datos.
- j. LAS PARTES tomarán las medidas de índole técnica y administrativa necesarias para garantizar el correcto ejercicio del derecho de habeas data, así como la seguridad de los datos personales que se encuentren en su poder, evitando su alteración, pérdida, tratamiento, acceso, o reproducción no autorizada. En todo caso, LAS PARTES se obligan a mantener indemne a la otra PARTE, en todo momento, frente a cualquier reclamación, sanción, violación,

 Fondo Colombia en Paz	MINUTA DE CONTRATO	Código: COD_FOR_012 Versión: 3 Aprobado: 6-06-2023
--	---------------------------	---

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

y demás eventos que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a su cargo frente al correcto tratamiento de los datos personales, derivado de la ejecución de este Contrato.

- k. Para todos los efectos previstos en la ley, LAS PARTES declaran que han habilitado y mantiene operando los siguientes canales para la atención y ejercicio de los derechos de los titulares de información personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasión de la ejecución del presente Contrato:

EL CONTRATISTA: TECNOFACTORY S.A.S - BIC

Dirección: CARRERA 13 No. 96-67 OFC 309 – BOGOTÁ D.C

Correo Electrónico: comercial@tecnofactory.com.co

Teléfono: 7434850 - 3002176268

EL PA FONDO COLOMBIA EN PAZ:

Dirección: Calle 72 # 12- 65 oficinas 503 – 504, Bogotá D.C.

Correo: protecciondedatos@fiduprevisora.com.co

Teléfono: (1) 5945111

- l. A la terminación del presente Contrato por cualquier causa, LAS PARTES deberán abstenerse de utilizar los datos personales entregados u obtenidos en la negociación, celebración y ejecución del presente Contrato, para cualquier fin diferente que el de su administración a efectos de que, siendo el caso, el titular de los datos pueda ejercer los derechos de ley.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - DOCUMENTOS: Forman parte integral de este contrato todos los documentos que componen los antecedentes, así como los enunciados en la presente cláusula. Así mismo, conformarán el respectivo expediente, las comunicaciones del Supervisor, sus informes mensuales, los originales de las garantías constituidas y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por **EL CONTRATISTA**, así como la correspondencia cruzada entre **EL CONTRATISTA** y **EL CONTRATANTE**.

Adicionalmente hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Entidad Ejecutora acompañada de los documentos precontractuales que soportan el contrato.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal del CONTRATISTA.
3. Fotocopia del documento de identificación del Representante Legal del CONTRATISTA.
4. Oferta presentada por el CONTRATISTA, aclaraciones y subsanaciones.
5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
6. Análisis Preliminar, anexos, adendas y demás documentos precontractuales de la Convocatoria Abierta No. 010 de 2025.
7. Certificación de pago de aportes parafiscales y/o de Ley del CONTRATISTA.
8. Certificado de antecedentes fiscales del CONTRATISTA y Representante Legal.
9. Certificado de antecedentes disciplinarios del CONTRATISTA y Representante Legal.
10. Certificado de Antecedentes Judiciales y de Medidas Correctivas del Representante Legal del CONTRATISTA.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

11. Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM del CONTRATISTA.
12. Certificado de Unidad de Vinculados (SARLAFT).
13. Actas de Comité Fiduciario y Comité Técnico.
14. Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dentro de los términos de la Resolución 0312 del año 2019.
15. Manuales y reglamentos del Fondo Colombia en Paz, incluidos, sin limitarse al Manual Operativo, Manual de Inversiones, Manual de Contratación y Manual de Supervisión e interventoría.
16. Los demás que hagan parte integral del contrato.

No obstante, **EL CONTRATISTA** se obliga a entregar al **CONTRATANTE** todos los documentos y la información necesaria para que esta pueda dar cabal y oportuno cumplimiento a los requerimientos y exigencias de las entidades y órganos de control del estado colombiano que la vigilan y supervisan.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: **EL CONTRATISTA** se obliga a mantener indemne al **CONTRATANTE** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidación definitiva del mismo. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal por los citados daños o lesiones, **EL CONTRATISTA** será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne al **CONTRATANTE**. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, **EL CONTRATISTA** no asume debida y oportunamente la defensa del **CONTRATANTE**, este podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al **CONTRATISTA** y esta pagará todos los gastos en que él incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere, **EL CONTRATANTE** tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude a la otra por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas por razón o con ocasión del presente Contrato, se regirán por las normas del Derecho Colombiano y buscarán en primer término una solución o arreglo directo, de no lograrse el acuerdo, se procederá con la conciliación ante una autoridad competente en dicho asunto, la amigable composición o la transacción, dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la notificación que cualquiera de las partes envíe a la otra. Si en dicho término no fuere posible un arreglo a sus diferencias o a una parte de ellas ambas convienen someter el asunto al conocimiento de la Jurisdicción Ordinaria Colombiana.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA - GASTOS: Todos los gastos que se deriven del presente contrato serán asumidos por **EL CONTRATISTA**.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - NOTIFICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre los contratantes se enviará a las siguientes direcciones:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.1376-2025, CELEBRADO ENTRE EL CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, EN SU CALIDAD DE VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ Y TECNOFACTORY S.A.S – BIC

- a. **EL CONTRATANTE:** Calle 72 # 12– 65 oficinas 503 – 504, Bogotá D.C.
b. **EL CONTRATISTA:** CARRERA 13 No. 96-67 OFC 309 – BOGOTÁ D.C
Correo Electrónico: comercial@tecnofactory.com.co

PARÁGRAFO: las partes mediante comunicación escrita y previa podrán notificar el cambio de las direcciones anteriormente señaladas, la mencionada comunicación deberá remitirse con al menos tres días hábiles de antelación.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. – DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales, el contrato tendrá como lugar de domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA – LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato se ejecutará a nivel nacional. No obstante, para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – PERFECCIONAMIENTO: El presente Contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes contratantes; sin embargo, para su ejecución se requiere la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente contrato, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado en este.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2025

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

JUAN JOSÉ DUQUE LISCANO
Gerente y Apoderado General
CONSORCIO FCP 2019 como
Vocero y administrador del PA-FCP



GERMÁN AUGUSTO MEDINA WILCHES
Representante legal
TECNOFACTORY S.A.S - BIC

Elaboró: Lady S Lemus Daza /Abogada/ Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019.
Revisó: Edgar Romero / Abogado / Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019.